

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1442/2543

นางเป้าหรือเป่า ทิศกระโทก
นางหอม อาจเอื้อม

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1374

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ฟ้องเพื่อปลดเปลื้องการรบกวนการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์เกิน 1 ปี โจทก์ยอมเสียสิทธิตาม ป.พ.พ.มาตรา 1374 นั้น คดีนี้
จำเลยให้การต่อสู้และนำสืบแต่เพียงว่า จำเลยไม่ได้บุกรุกที่ดินโจทก์ที่พิพาทไม่ใช่
ของโจทก์ แต่เป็นของจำเลย จึงไม่มีประเด็นเรื่องการรบกวนการครอบครองตาม
ป.พ.พ.มาตรา 1374 เพราะการรบกวนการครอบครองจะเกิดขึ้นได้ก็แต่ในที่ดินของ
ผู้อื่นเท่านั้น ฎีกาของจำเลยจึงขัดกับประเด็นที่จำเลยต่อสู้ไว้ในคำให้การที่ว่าที่พิพาท
เป็นของจำเลย แม้ศาลชั้นต้นจะสั่งรับฎีกาข้อกฎหมายดังกล่าวมาก็เป็นการสั่งรับมา
โดยไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ฟ้องเพื่อปลดเปลื้องการรบกวนการครอบครอง
อสังหาริมทรัพย์เกิน 1 ปี โจทก์ยอมเสียสิทธิตาม ป.พ.พ.มาตรา 1374 นั้น คดีนี้
จำเลยให้การต่อสู้และนำสืบแต่เพียงว่า จำเลยไม่ได้บุกรุกที่ดินโจทก์ที่พิพาทไม่ใช่
ของโจทก์ แต่เป็นของจำเลย จึงไม่มีประเด็นเรื่องการรบกวนการครอบครองตาม

ป.พ.พ.มาตรา 1374 เพราะการรบกวนการครอบครองจะเกิดขึ้นได้ก็แต่ในที่ดินของผู้อื่นเท่านั้น ฎีกาของจำเลยจึงขัดกับประเด็นที่จำเลยต่อสู้ไว้ในคำให้การที่ว่าที่พิพาทเป็นของจำเลย แม้ศาลชั้นต้นจะสั่งรับฎีกาข้อกฎหมายดังกล่าวมาก็เป็นการสั่งรับมาโดยไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

(พิชิต คำแฝง-ผล อนุวัตรนิติการ-สมศักดิ์ เทวรักษกุล)

ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ - นางสาววิมล ทัสสโร

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายปรีดา พุนคำ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ